

종합감사 결과보고서

(○○지사 및 산하 4개 관리소)

2025. 10.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 및 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 4개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
○○지사	-	-	2023. 5.	AAA
㉠㉠㉠㉠	△△	925	2022.11.	BBB
㉡㉡㉡㉡	△△	956	2022.11.	CCC
㉢㉢㉢㉢	◇◇	621	2022.11.	DDD
㉣㉣㉣㉣	◇◇	714	2022. 5.	EEE

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 7. 14. ~ 7. 18.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 및 산하 4개(△△2, ◇◇2) 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠ 등 2개 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다.

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무가 일부 미흡하여 시정(회수·환급)와 ㉢㉢㉢㉢ 등 4개 관리소는 용역 등 사업자 선정 경쟁입찰 업무가 미흡하여 통보 및 일부 주의조치하였으며, ㉣㉣㉣㉣ 등 4개 관리소는 사업자선정 수의계약 업무가 미흡하여 통보 조치하였다.

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 10. 01.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
13	5	712,914	-	5	-	-	2 (712,914)	-	1 (232,490)	1 (480,424)	-	-	11

4) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	1
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	4
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	8
	소독용역대금 지급 업무 등	현지지도	12
㉡㉡㉡㉡	임대조건 적용 업무(신분적용)	통보	2
	주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무	통보, 시정 (환급,회수)	3
	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	5
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	9
	임차권양도(명의변경) 업무 등	현지지도	13
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보, 주의	6
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	10
	예비입주자 정기 주택소유 전산검색 업무 등	현지지도	14
㉣㉣㉣㉣	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	통보	7
	용역 등 사업자선정 업무(수의계약)	통보	11
	임차권양도(명의변경) 업무 등	현지지도	15

※ 신분상 처분 관련자 :

관 련 자			사안별 처분	지 적 사 항	처분소속	최종 처분
현소속	직급	성 명				
㉠㉠㉠㉠	4급	㉠㉠㉠	주의	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	㉠㉠㉠㉠	주의
㉠㉠㉠㉠	5급	㉡㉡㉡	주의	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	㉠㉠㉠㉠	주의
㉡㉡㉡㉡	5급	㉢㉢㉢	주의	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	㉡㉡㉡㉡	주의
㉡㉡㉡㉡	5급	㉣㉣㉣	주의	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	㉡㉡㉡㉡	주의
㉢㉢㉢㉢	5급	㉤㉤㉤	주의	용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)	㉢㉢㉢㉢	주의

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 임대조건 적용 업무(신분적용)

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡

내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다.

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득 70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」에 따라 입주자 유형에 따른 재계약 기준 개정 안내 안내하였고, 주거복지실-2229(2020.08.18.) 「갱신계약 업무절차 개선·시행」에 따라 자격검증 요청은 임대차계약기간 만료일 130일 이전에 하여야 하며, 갱신계약 체결 안내 및 부적격자 퇴거 통보는 계약종료 70일 전까지 하여야 한다. [표 2] 참조

[표 2] 갱신계약 주요 업무일정 변경(요약)

업무 내용	갱신 임대조건 결정	안내문발송/ 신청서류접수	입주자격 자료요청	부적격자 소명절차	자격확정/ 결과통보	갱신계약 체결
업무 활동	· 시중전세시세조사 · 임차인대표회의 협의 · 임대조건 인상 여부 결정	제출서류안내 / 접수	주택·소득· 자산등	부적격자 소명	· 적격자 - 계약체결요청 · 부적격자 - 퇴거요청	갱신계약 체결
업무 일정	D-5개월	계약종료 5개월전 10일경	D-130	D-85	D-70	D-Day

또한 사전 제출받은 갱신계약 서류를 확인한 후 「검증기준일*」 기준으로 수급자 등 신분의 ‘가군’ 또는 비수급자인 일반 등 신분의 ‘나군’ 임대조건을 적용하며, 신분변경 세대는 갱신계약 체결일이 갱신 임대차기간 개시일 이전 또는 이후인지에 따라 [표 3]과 같이 적용하여야 한다**.

* 검증기준일 : 범정부의 입주자격검색 결과 등록일

** 「임대업무 실무편람」 IV. 임대주택 임대차 계약업무 / III. 갱신계약 / ① 갱신계약 체결 안내,
② 임대주택 유형별 갱신계약 체결

아울러 wise시스템에 입주자격검색 요청시 (사회보장정보시스템)범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 의거하여 수급자 등 신규지정 및 탈락 여부를 사전에 확인하여야 한다*.

* 「임대업무 실무편람」 V. 임대주택 임대조건 적용업무 / II. 영구임대주택 임대조건 / ④ 신분변경 세대 임대조건 / 3. 기타

따라서 갱신계약 대상세대의 임대조건은 입주자격검색 요청시 임차인이 사전 제출한 서류를 확인하고 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료의 검증기준일 기준 신분을 사전에 확인하여 신분별 임대조건을 적용하고, 검증기준일 이후 신분이

변경된 경우 [표 3]과 같이 신분변경일 또는 갱신계약 체결일을 기준으로 임대조건을 적용하여야 한다.

[표 3] 검증기준일에 따른 신분적용 기준

검증기준일 신분	검증기준일 이후 신분		임대조건 적용
	신분	(신분변경)갱신계약 체결일	
가군(수급자등)	가군		가군
	나군	(관리비보전은 중단)	가군
나군(일반등)	가군	갱신 임대차기간 개시일 이전	가군
		갱신 임대차기간 개시일 이후	나군
	나군		나군

그리고 주거복지실-2319(2024.10.04.) 「영구임대주택 신분변경세대 임대조건 적용 기준 개선 안내」에 따라 2025. 1. 1.*부터 임대차계약기간 중 일반등에서 수급자등의 신분으로 변경된 경우 계약기간 중에는 기존 임대조건이 유지되며, 다음 갱신계약시의 신분에 따라 임대조건을 적용하여야 한다.

* 2024.12.31. 이전인 경우 신분변경일 익월부터 수급자등 임대조건으로 변경(소급적용)

「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)이 수급자 또는 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하여야 한다.

또한 주거복지실-2890(2018.07.25.)호 「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따라 국가유공자의 생계·의료급여 수급자 소득인정액 기준충족 여부를 확인하기 위해서는 영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 증명서를 제출받아야 한다.

㉠㉠㉠㉠ 관리소 재임대계약 시 제출받은 징구 서류로 ‘영구임대 지원대상자 증명서’ 상 소득인정액 소득조사생략에 해당하는 서류를 징구하여 ‘나균’ 신분으로서 3차 탈락자로 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자 등의 임대조건을 적용하였다.

㉡㉡㉡㉡ 관리소 갱신계약 대상세대 임대조건 입주자격 검색요청 시 사전 제출받은 징구 서류와 범정부로부터 수신받은 행복e음 자료에 따르면 **1동 **6호 등 6세대는 주거급여수급자·장애인 등 ‘나균’ 신분으로서 1차탈락자에 해당하나, 수급자 등의 임대조건으로 착오 적용하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 갱신세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류와 수신받은 범정부(행복e음) 검증기준일 기준 신분에 따라, 수급자 등 신규 지정 및 탈락 여부를 면밀히 검토하여 갱신 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠

내 용 :

주거복지실-1641(2019.05.27.)호 및 동-2334(2019.07.24.)호 「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행」에 따라 2019. 7. 1.부터 주택인도 지연에 따른 부당이득금 부과 시 기본임대료의 1배와 보증금 증액분의 월이자를 합산하여 고지하여야 한다. [표 1] 참조

[표 1] 주택인도 지연에 따른 부당이득금 개선사항

◆ 주택인도지연배상금 ⇒ 주택인도지연에 따른 부당이득금(2019.07.01.부터) 주택인도지연배상금(기본임대료의 1.5배) ⇒ 부당이득금⁽¹⁾임대료의 1배) + ⁽²⁾보증금 증액분의 월이자
1) 부당이득금의 임대료란 임대차 계약기간중 퇴거한 경우는 현재 임대료를 부과하고 임대차계약기간 종료후 퇴거한 경우는 정상적으로 계약 체결하였다면 부담하게 될 임대료
2) 보증금 증액분의 월 이자는 임대차계약기간 중 퇴거한 경우는 미부과, 임대차 계약기간 종료 후 퇴거한 경우 부과

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 **3동 ***7호의 소득초과에 따른 주택인도지연 부당이득금으로 2025.02.01.~2025.03.15.까지 1개월 15일을 부과하여야 하나, 2월 임대료(1개월분)를 착오로 과다 징수하였으며, **1동 **0호의 소득초과에 따른 주택인도지연 부당이득금으로 2024.04.01.~2024.11.03.까지 7개월 3일을 부과하여야 하나, 착오 과소 징수하였다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 주택인도지연에 따른 부당이득금 부과 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 담당자 업무 교육 등 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉡㉡㉡㉡ 관리소는 **3동 ***7호 세대에 과다 징수한 부당이득금을 환급하시고, **1동 **0호 세대에 과소 징수한 부당이득금 회수하시기 바라며, 주거복지실「주택인도지연배상금 제도 개선방안 시행 재안내」등 지침에 따라 업무처리하시기 바랍니다. 【통보, 시정(환급, 회수)】

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(경쟁입찰)

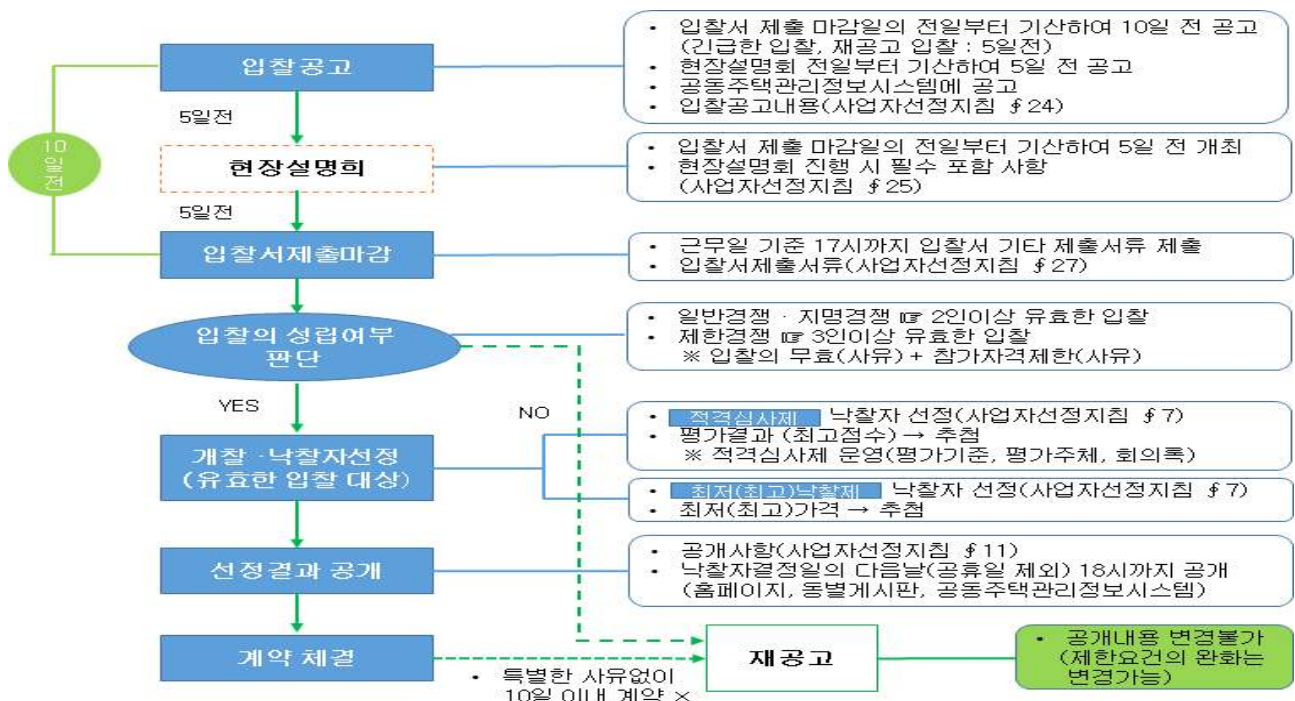
소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣

내 용 :

「공동주택관리법 및 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정), 주택관리업자 및 사업자선정지침, 국토교통부고시 제2018-614호(시행 2018.10.31.), 제2021-1505호(시행 2022.3.1.), 제2023-293호(시행 2023.6.13.), 제2023-341호(시행 2023.6.22.), 주거복지실-454(2022.02.14.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내, 주거복지실-455(2022.02.14.)호「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행», 주거복지실-2192(2023.7.24.)호「주택관리업자 및 사업자 선정지침 일부개정 및 매뉴얼 안내」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다.

경쟁입찰에 의한 사업자 선정 시 [그림]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림] 경쟁입찰에 의한 사업자선정 절차 흐름도



그리고 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제7조(낙찰의 방법) ① 낙찰의 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 적격심사제: [별표 5], [별표 6]의 평가기준에 따라 최고점을 받은 자를 낙찰자로 선정하는 방식
2. 최저낙찰제: 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식
3. 최고낙찰제: 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 선정하는 방식

주거복지실-3007(2020.11.05.)호 및 주거복지실-455(2022.2.14.)호 「용역등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정통보」에 따라 사업자 선정을 위한 적격 심사를 위한 세부기준 ‘평가항목별 세부 배점기준’에 행정처분 확인서와 기업신용평가 등급 확인서 발급기준은 다음과 같다.

- 행정처분확인서는 해당 법령에 따른 처분권자가 발급(위탁발급 포함)한 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간* 행정처분 건수를 말한다.

* 예) 2020.11.12. 공고 시 1년간 이란? 19.11.12.~20.11.11.까지를 말함

- 행정처분은 해당 법령의 규정에 따른 행정처분을 의미하며, 행정처분 대상이 아닌 사업자는 확인서 제출 제외(발주처는 해당 지자체에 행정처분 여부 확인).
이 경우 평점은 만점으로 한다.

- 행정처분 확인서는 적격하게 제출된 확인서만 유효로 처리한다. 입찰공고일 전일 전에 발급받은 확인서로 제출한 경우 등 적격하게 제출되지 않은 경우에는 입찰을 무효로 처리한다.

- 기업신용평가 등급확인서는 입찰공고일 이전 가장 최근에 평가한 것으로서 유효기간 이내의 것으로 한정한다.(다만, 입찰공고일 익일 이후 평가한 확인서를 제출하는 경우, 유효기간이 경과한 확인서를 제출하는 경우, 확인서를 제출하지 않는 경우 등 적격하게 제출하지 않은 경우에는 “0” 점으로 처리)

- 신용조회회사(신용평가등급 확인서 발급) : 금융감독원 등록('23.5.24.기준)

① 나이스 디앤비(<http://www.nicednb.com>)

- ② 나이스평가정보(<http://www.ecredit.co.kr>)
- ③ SCI평가정보(<http://www.sci.co.kr>) ④ 이크레더블(<http://www.ecredible.com>)
- ⑤ 코리아크레딧뷰로(<http://company.koreacb.com>)
- ⑥ 한국평가데이터 주식회사(<http://www.kodata.co.kr>)

- 업무실적은 ‘완료실적’을 의미하며, ‘계약 체결 후 착수 전’이나 ‘진행 중’인 실적은 완료 실적에 포함되지 않는다.
- 업무실적 증명서는 입찰공고일 현재 해당용역 등의 용역이행실적 증명서, 원본이 확인된 계약서, 세금계산서, 거래명세서 등을 의미하며, 업무실적이 없거나 유효한 증명서를 제출하지 않은 경우에는 “0” 점 처리한다.
 - 업무실적 증명 확인서류 제출에 관하여는 발주처에서 결정할 사항이며, 상기 명시한 서류를 조합하여 인정 할 수도 있다.
 - 업무실적 확인은 용역이행실적 증명서와 세금계산서(또는 원본이 확인된 계약서 등)를 제출받아 확인할 수 있다.

*** 미제시 및 미첨부 또는 “원본필” 날인 없을 시 인정불가**

- 「공동주택관리법」 제23조제4항 및 「주택관리업자 및 사업자선정지침」 제11조(선정결과 공개)에 따라 사업자 선정의 낙찰자를 선정한 경우 선정일¹⁾의 다음날²⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지³⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.
- 「공동주택관리법」 제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.
- 계약보증금이란 계약의 이행을 담보하기 위해 설정하는 금액을 말함. 즉, 계약자가 계약기간 중에 계약을 이행하지 않아 발생할 수 있는 손실을 보전하기 위하여 납부토록 하는 것으로 **계약보증금 징수는 부가가치세를 포함한 총액을 기준으로 한다.**

1) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

2) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

3) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

- 계약을 체결할 때에는 계약 상대방에게 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금으로 징수하여야 한다.

• 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」

【별표 3】 (제6조 관련)

입찰의 무효

다음의 어느 하나에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가 자격이 없는 자가 한 입찰
2. 현장설명회에 참가한 자에 한하여 입찰에 참가할 수 있다는 것을 입찰공고에 명시한 경우로서, 입찰에 참가한 자 중 현장설명회에 참가하지 아니한 자의 입찰
3. 입찰서 및 제출서류(적격심사제 평가서류의 경우 행정처분확인서만 포함되며, 해당 법령에 따라 행정처분이 없는 경우는 제외한다)가 입찰공고에 제시된 마감시한까지 정해진 입찰장소에 도착(전자입찰방식인 경우에는 시스템에 자료를 등록하는 것을 의미함)하지 아니한 입찰
4. 입찰보증금의 납부일시까지 정해진 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰
5. 입찰자(법인의 경우에는 대표자를 말한다.) 본인이 아닌 자의 입찰
6. 동일한 입찰 건에 대하여 동일인(1인이 동일업종 여러 개의 법인 대표자인 경우, 그 여러 개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰
7. 입찰가격 산출 방법 및 기준(관계법령에서 산출기준을 적용하고 있는 임금 및 수당, 보험료의 경우에는 공고시 별도 명시하지 않더라도 적용하여야 하고, 그 밖에 발주처에서 정하여야 할 산출방법 및 기준은 공고시 명시하여야 함) 등 **입찰공고의 중요한 내용(제16조와 제24조의 그 밖의 입찰에 필요한 사항은 제외)을 위반하여 제출한 입찰**
8. 입찰서의 기재내용 중 중요부분에 오기가 발견되어 개찰현장에서 입주자대표회의 또는 관리주체가 확인한 입찰, 제출서류가 거짓이나 허위로 확인된 경우
9. 타인의 산출내역서와 동일하게 작성된 산출내역서가 첨부된 입찰(동일한 내용의 산출내역서를 제출한 자는 모두 해당) 또는 다음 각목에 해당하는 입찰
 - 가. 입찰서의 입찰가격과 산출내역서상의 총계금액이 일치하지 아니한 입찰
 - 나. 산출내역서의 각 항목별 합산금액이 총계금액과 일치하지 아니한 입찰
10. 「건설산업기본법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙에 따라 종합건설업체가 도급받아서는 아니 되는 공사금액의 하한을 위반한 입찰

■ 경쟁입찰 절차(업무실적, 계약 징구서류 등)

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2025년 알뜰시장 최고가 경쟁입찰을 진행하면서 「주택

관리업자 및 사업자 선정지침」 제19조(제출서류), 제26조(참가자격의 제한) 제1항 제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 4개의 응찰업체 중 2개 업체인 ㉠㉠업체와 ㉢㉢업체는 행정처분확인서 조회기간(2024.02.25.~2025.02.26.)이 입찰공고일(2025.02.24.) 기준으로 부적정(무효)하였으며, ㉡㉡업체는 입찰가격과 산출내역서 합계금액이 일치하지 않아 무효처리되어, 유찰처리 후 재공고하여야 하나 유효한 입찰로 처리하였다.

또한 사업자 선정결과 공개 시 단지게시판 등에 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 등 6건의 선정 결과 공개 시 신고한 직인을 사용하지 않았고, 2025년 재활용품 및 폐의류수거 용역 계약금액 일부를 계약 개시일(2025.07.01.) 이후 지연(2025.07.02.)하여 수납하였다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2025년 알뜰장터 용역 최고가 경쟁입찰을 진행하면서 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제19조(제출서류), 제26조(참가자격의 제한) 제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하기 위해 입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 행정처분확인서를 제출받아야 하나, 4개의 응찰업체 중 1순위 낙찰업체인 ㉠㉠업체는 행정처분확인서 조회기간(2024.02.25.~2025.02.26.)이 입찰공고일(2025.02.24.) 기준으로 부적정(무효)하였고, ㉡㉡업체는 해당 지자체에서 ‘행정처분확인서’를 발급받지 않아 무효처리되어 낙찰순위가 변동하였다.

또한 2023년 알뜰장터용역 낙찰 업체인 AA업체와 2023년 폐의류수거 용역 낙찰 업체인 BB업체에 계약 시 징구서류인 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았고, 2025년 폐의류수거 용역 낙찰업체인 CC업체(계약 2025.4.29.)에는 입찰 시 징구한 서류로 계약서류를 대체하였고, 유효기간(2025.04.15.)이 경과된 국세완납증명서를 징구하였다.

그리고 2023년 재활용품 수거용역 계약(2023. 05. 23.)시 계약상대자는 계약 금액 전액을 발주기관이 지정하는 은행계좌로 입금하고 영수증을 제출하여야 하나, 계약기간(2023.06.01.-2024.05.31.) 개시이후 2023. 06. 05.에 지연 수납하였다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 2025년 승강기유지관리용역 계약(적격심사) 입찰을 진행하면서 1순위 낙찰자인 ㉔㉔업체의 업무실적 확인 자료로 용역이행실적증명서와 용역계약서를 징구하였으나, 징구한 계약서 사본에 원본 대조필이 누락되어 업무실적 배점을 0점으로 산정하여야 함에도 만점(10점)으로 산정하였다.

그리고 주택관리업자 및 사업자선정지침 제28조(입찰가격 산출방법)에 따르면 입찰가격은 부가가치세를 제외한 금액으로 제출하여야 하나, 2순위 업체인 ㉔㉔업체는 입찰서의 입찰가격은 부가세가치세 별도로, ‘세부산출내역서’ 입찰가격은 부가가치세가 포함된 가격으로 표기하여 입찰등록하였으며,

또한 기업 신용평가등급 확인서 발급시 금융감독원에 등록되지 않은 ‘서울평가정보’의 신용평가등급확인서를 징구하였음에도 배점을 14점으로 산정하였으며, 업무실적 확인을 위해 제출한 용역실적증명원의 계약기간과 원본이 확인된 계약서의 계약기간이 일치하지 않았음에도 배점 4점을 산정하여 3순위 업체가 1순위 낙찰자로 순위가 변경되었다.

또한 용역계약의 계약보증금 징수는 계약금액의 100분의 10을 부가가치세를 포함한 총액 기준으로 징구하여야 하나, 2023년 재활용품수거용역 등 3건의 계약은 부가가치세가 제외된 금액으로 계약(이행)보증보험증권을 징구하였다.

아울러 2024년 승강기유지보수 용역, 2023년, 2024년 재활용품 및 폐의류 수거용역 계약 시 입찰서류로 계약체결 징구서류를 대체하였다.

■ 체결 시 받아야 할 서류 등

- 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약이행 서약등을 확인하기 위하여 [표 5]의 서류를 받아야 한다.

[표 5] 계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록	사본		지침

등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서			제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴, 반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697, 22.11.23.)	청렴, 반부패

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 재활용품 및 폐의류 수거 용역 최고가 공개경쟁 입찰시 제출받은 서류를 계약(2022.12.26.) 징구서류로 대체하였으며, 2023년 재활용품 수거 용역 계약 시에는 유효기간(2022.12.22.)이 경과된 국세 및 지방세완납 증명서를 징구하였고, 폐의류수거 용역 계약 시에도 유효기간(2022.12.21.)이 경과된 지방세완납증명서를 징구하였다.

그리고 2024년 재활용품 및 폐의류수거 용역 최고가 경쟁입찰 계약(2023.12.29.) 시 영업정지여부 확인 등을 위한 ‘행정처분확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 폐의류 수거용역 낙찰금액은 8,139,600원이나 ㉠㉠㉠㉠관리소-3776(2023.12.29.)호 ‘폐의류(헌옷 등) 수거관리 계약서’ 제3조(계약금액 및 매각대금 지급방법) 제1항의 계약금액은 4,712,400원으로 착오 작성하였다.

또한 재활용품 및 폐의류 수거용역 수거관리계약서 제3조(계약금액 등)에 의하면 수거사업자는 계약체결 시 계약금액(부가가치세 포함)을 관리주체가 지정하는 은행계좌에 입금하고 입금영수증을 제출하여야 하나, 2023년, 2024년 재활용품 및 폐의류 수거 용역 계약 시 계약금액을 지연하여 수납하였다.

수감기관 의견

㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 업무미숙으로 착오처리하였음을 인정하였고, 사업자 선정 지침 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보】

㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 향후 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. 【통보, 주의】

[㉡㉡㉡㉡ 관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
㉡㉡㉡	4급	관리소장	20**.01.01. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡
㉢㉢㉢	5급	용역 등 계약업무	20**.01.01. ~ 현재	주의	㉡㉡㉡㉡

[㉢㉢㉢㉢ 관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
㉢㉢㉢	5급	관리소장	20**.01.01. ~ 현재	주의	㉢㉢㉢㉢
㉣㉣㉣	5급	용역 등 계약업무	20**.01.01. ~ 현재	주의	㉢㉢㉢㉢

[㉣㉣㉣㉣ 관련자]

성명	직급	수행직무	근무기간 (담당기간)	처분	현소속
㉣㉣㉣	5급	관리소장	20**.01.01. ~ 현재	주의	㉣㉣㉣㉣

제 목 : 용역 등 사업자선정 업무(수의계약)
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣
 내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시⁴⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문⁵⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림 2]와 같다.

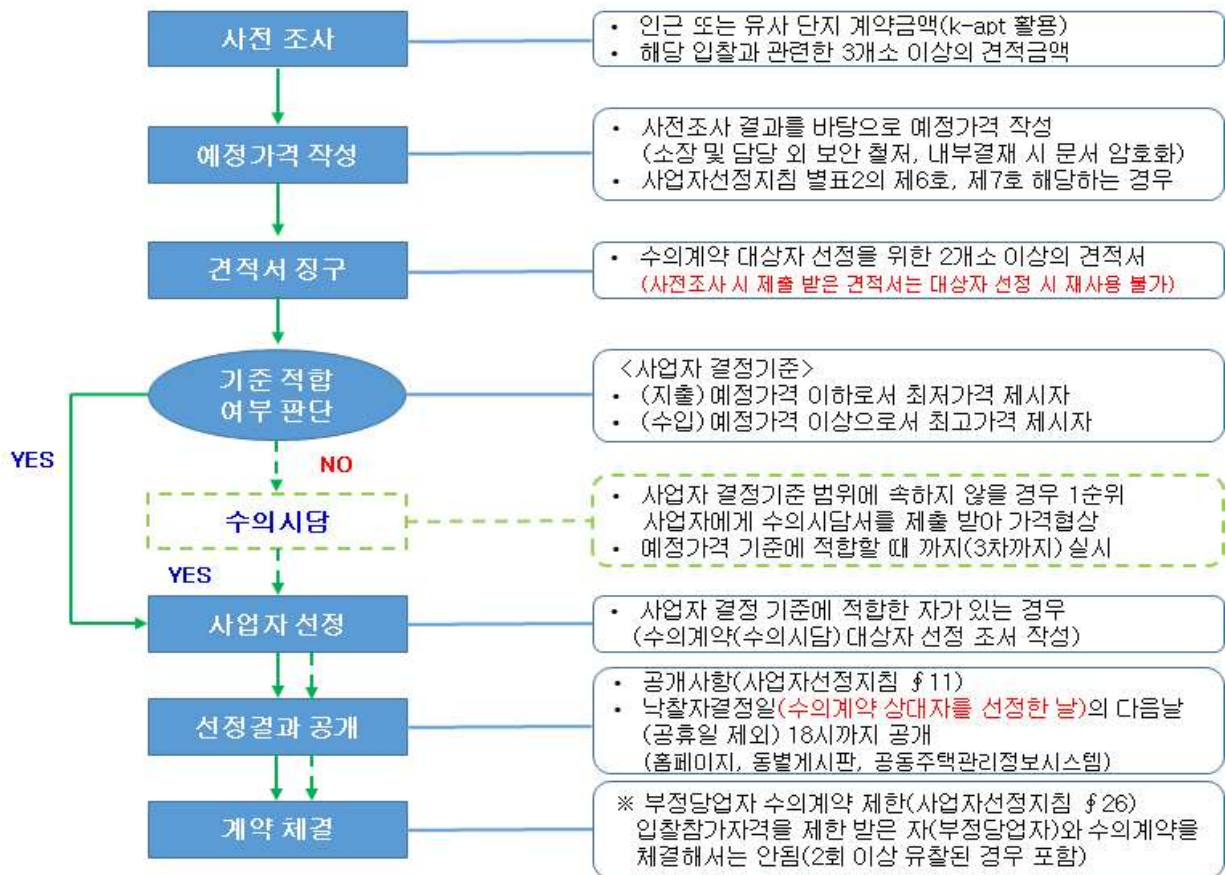
[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

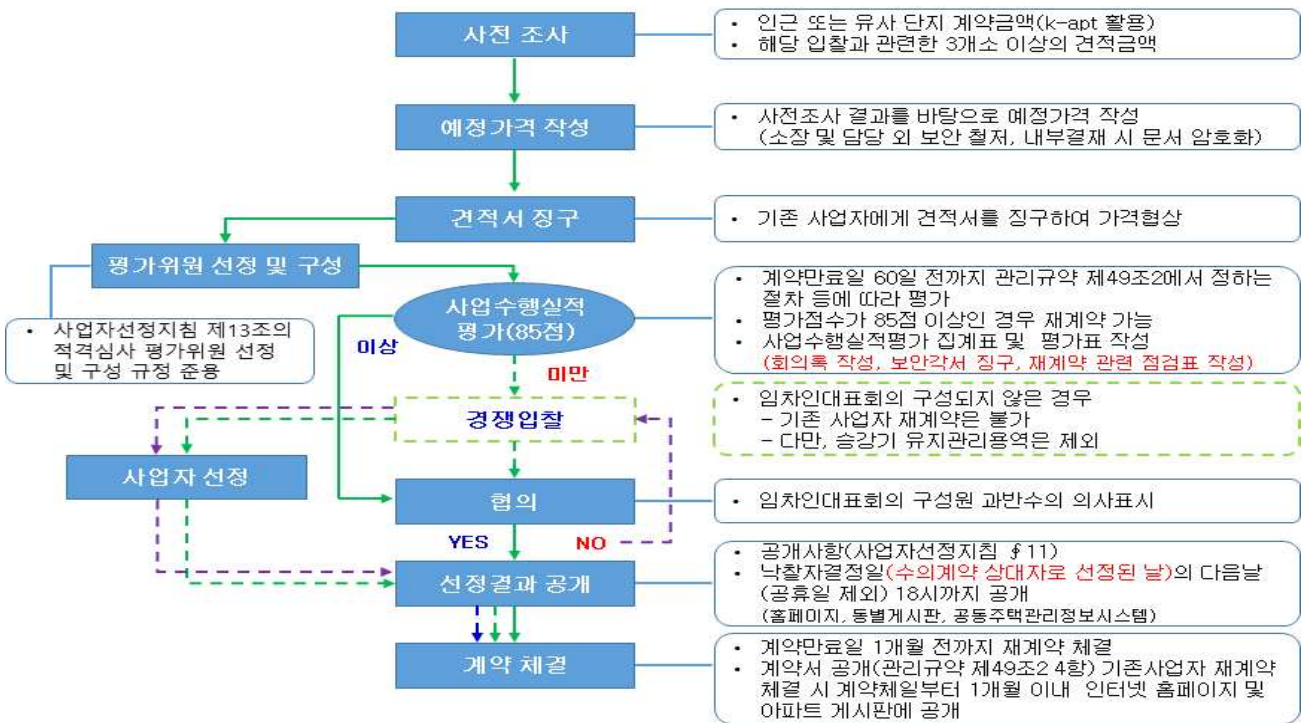
4) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등

5) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림 1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 예정가격이란 계약체결 전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치하여 두는 가액으로서 예정가격의 결정방법에 의해 작성된 가격을 말하며, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하고, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.
- 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서는 대상자 선정을 위한 견적서로 재사용할 수 없으며, [그림 1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.
- 견적서 금액이 예정가격 범위에 들지 않아 수의시담할 경우 ‘수의계약(수의시담)대상자 선정조서’를 작성해야 하며, 대상자에게 ‘수의시담서’를 제출받아 예정가격 기준에 적합할 때까지 3차 이내로 가격을 협상하여 결정하고 ‘수의시담 집행조서’를 작성해야 한다.
- 기존사업자 재계약을 위해 ‘면허·등록 등’ 자격유지 서류를 징구하고, 계약금액은 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 최종 금액’으로 사업수행실적 평가시 해당 항목을 평가(기존사업자 사업수행실적 평가 집계표 작성)하여야 하며, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의 외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안각서를 제출받아야 하고, 회의(평가)시 회의록을 반드시 작성·보관 해야 한다.

○ ㉠㉡㉢㉣ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 수의계약에 부칠 사항에 대하여 당해 규격서 등에 의하여 결정하고 이를 밀봉하여 미리 가격협상 장소 등에 두어야 하나, 2022년 승강기유지관리 용역 등 2건의 계약 시 예정가격 조서를 작성하지 않았고, 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항 가격의 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2023년 승강기유지관리 용역 등 2건의 계약은 예정가격을 단가로 산정하였다.

그리고 2022년 승강기유지관리 용역 계약은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2023년 수목소독 용역 등 3건의 계약은 보안 열람등급을 3등급으로 설정하였고, 2023년 열교환기세척용역 계약건은 수의계약(수의시담) 대상자 선정조서를 작성하지 않았으며, 2024년 수목소독용역 등 2건의 계약은 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서를 재사용하였다.

또한 2022년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약 시 자격유지확인을 위한 서류를 징구하지 않았고, 2022년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약건은 사업 수행실적 평가시 회의록을 작성·보관하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약 사업수행실적 평가시 평가위원으로 선정된 자에게 보안각서를 징구하여야 하나, 평가위원인 관리소장의 각서를 징구하지 않았다.

○ ㉤㉥㉦㉧ 관리소는 수의계약을 진행하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항 가격의 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2024년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약은 예정가격을 단가로 산정하였고, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 등 2건의 계약은 예정가격조서 작성시 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2023년 수목소독 용역 계약 건은 보안 열람등급을 3등급으로 설정하였다.

그리고 수의계약시 수의계약 대상자 선정을 위한 2개소 이상의 견적서를 징구하여야 하나, 2022년 전기안전관리 용역 등 2건의 계약 건은 1개 업체 견적서만 징구하였고, 2024년 열교환기세관 용역 등 3건의 계약 건은 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서를 재사용하였다.

또한 2024년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약 시 자격유지확인을 위한 서류를 징구하지 않았고, 사업수행실적 평가시 회의록을 작성·보관하지 않았으며, 평가위원으로 선정된 자에게 보안각서를 징구하여야 하나, 평가위원인 관리소장은 각서를 작성하지 않았다.

○ ㉔㉔㉔㉔ 관리소는 수의계약을 진행하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항 가격의 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2023년 수목소독용역 계약 건은 예정가격을 회당 단가로 산정하였고, 2022년 전기안전관리 용역 계약 건은 예정가격조서 작성시 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았으며, 2024년 수목소독 용역 등 2건은 보안 열람등급을 3등급으로 설정하였다.

○ ㉕㉕㉕㉕ 관리소는 수의계약을 체결하면서 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항 가격의 총액에 대하여 결정하여야 하나, 2025년 수목소독용역 계약 건은 예정가격을 회당 금액으로 산정하였고, 2023년 오수정화조청소용역 등 2건은 예정가격을 작성하지 않았으며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 ‘예정가격조서’를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급은 1등급 설정)하여야 하나, 2023년 열교환기세관 용역 등 6건은 예정가격 전자문서(내부결재)를 암호화하지 않았다.

그리고 2023년 열교환기세관 용역 진행 시 수의계약 대상자 선정을 위한 2개 업체 이상의 견적서를 징구하지 않았고, 2023년 오수정화조청소 용역 수의계약 대상자 선정시에는 1업체의 견적서만 징구하였으며, 2022년 수목소독 등 3건은 예정가격 작성을 위해 사전조사 시 제출받은 견적서를 재사용하였고, 2023년 열교환기세관 용역 등 3건은 수의계약 대상자 선정조서를 작성하지 않았다.

또한 기존사업자 재계약 시 평가위원은 반드시 일반 임차인 1인을 포함하여 구성하여야 하나, 2024년 승강기유지관리 용역 기존사업자 재계약 시 관리소장과 임차인대표회의 4인으로 구성하였다.

■ 사업자 선정결과 공개, 업무 집행시 신고 직인 사용

- 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일⁶⁾의 다음날⁷⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁸⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」제49조의 2(기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁹⁾하여야 한다.

- 「공동주택관리법」제64조(관리사무소장의 업무 등)제5항에 따라 공동주택 관리업무 집행 시 시장·군수·구청장에게 신고한 직인을 사용하여야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2022년 승강기유지관리 용역 등 4건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였고, 기존사업자 재계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 2022년 승강기유지관리 용역 등 3건은 공개하지 않았으며, 2023년 승강기유지관리 용역 등 8건의 계약건은 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2024년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였으며, 기존사업자 재계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 건은 공개하지 않았고, 2024년 승강기유지관리 용역 등 4건의 계약은 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

- ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 2022년 전기안전관리 용역 계약 사업자선정결과 공고 시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

6) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

7) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

8) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

9) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않음

○ (주)관리소는 2023년 열교환기세관 용역 등 5건의 계약은 사업자 선정결과 공개를 지연하였으며, 기존사업자 재계약은 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개하여야 하나 2024년 승강기유지관리용역 기존사업자 재계약건은 용역계약서를 공개하지 않았고, 2024년 승강기유지관리용역 등 6건은 사업자선정결과 공고시 신고한 직인을 사용하지 않았다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류 및 지체상금 요율 등

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표]의 서류를 받아야 한다.

[표] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호
사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴, 반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853, 22.05.17.)	청렴, 반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697, 22.11.23.)	청렴, 반부패

- 주거복지실-2881(2022.10.07.)호 「경비·청소·소독 등 용역계약서의 지체상금 요율 조정 안내」에 의거 “주택관리업자 및 사업자 선정지침”에 따라 계약하는 모든 용역 계약시 지체상금 요율을 1,000분의 1.25로 적용하여야 한다.

- 계약을 체결하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 계약체결 시 계약보증금을 납부하도록 하여야 하며, 계약체결 시 계약서의 첨부서류로 계약보증금 납부 증명서를 징구하여 계약서와 함께 보관하여야 한다. 또한 계약의 이행이 보장되는

보험계약 및 전기용품 및 생활용품 구입 시에만 면제하도록 하고, **계약금액이 500만원 이하라 하더라도 계약의 담보가 필요한 것으로** 판단되는 경우에는 징수 하여야 한다.

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 승강기유지관리 용역 등 3건의 계약 건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았다.

그리고 2024년 승강기유지관리 용역 등 2건은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았고, 2022년 승강기유지관리 용역 등 4건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2024년 승강기유지관리 용역 등 3건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2022년 전기안전관리용역 계약건은 전력기술인협회에서 발행한 ‘행정처분확인서’를 징구하였다.

그리고 2024년 수목소독 용역 등 2건의 계약 건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 열교환기세척 용역 등 2건의 계약은 ‘인권보호서약서’를 징구하지 않았으며, 2022년 전기안전관리 용역 등 2건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2023년 승강기유지관리 용역 계약 건은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 전기안전관리 용역 등 3건의 계약 건은 ‘법 위반 사실확인서’를 징구하지 않았고, 2024년 전기안전관리 용역 계약 건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 수의계약 체결 시 확인 서류 중 2022년 승강기 광고함 용역 등 4건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 적정하지 않았으며, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 시 징구한 국세 및 지방세완납증명서는 조회기간이 부적정하였고, 2022년 승강기광고함 용역 계약 건은 ‘청렴계약이행서약서’를 징구하지 않았다.

그리고 2024년, 2025년 오수정화조청소 용역 계약 건에 대해 계약상대자가 계약기간 중에 계약을 이행하지 않아 발생할 수 있는 손실을 보전하기 위하여 납부 받아야 하는 계약보증금(증권 또는 현금)을 징수하지 않았으며, 2024년 승강기유지관리 용역 계약 건은 지체상금요율을 1,000분의 2.5로 적용하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료¹⁰⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

【통보】

10) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)